МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 02 дугаар сарын 27 № 04/12. Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА ХОРИХ 421 ДҮГЭЭР НЭЭЛТЭЙ АНГИЙН ДАРГА, ХУРАНДАА Б.ЮМЧИНБАГАНА ТАНАА

Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс 2023 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих 421 дүгээр нээлттэй ангид хяналт шинжилгээг хийж, 2023 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний 08/19 дүгээр зөвлөмжийг хүргүүлсэн байна. Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс явуулсан шалгалтын үеэр танай хорих ангид ял эдэлж байгаа 21 хоригдлоос ангийн удирдлага, албан хаагч нар зүй бус харьцдаг, албадан хөдөлмөрлүүлдэг, зохих журмын дагуу шагналын хоног олгодоггүй, захидал харилцаа, өргөдөл гомдлыг дарагдуулдаг, эргэлт авах боломжоор хангах, хорих анги солих, эмнэлгийн тусламж авах, өмгөөлөгчтэй харилцахад дэмжлэг үзүүлэх зэрэг хүсэлтийг Комисст ирүүлжээ.

Комиссын Ажлын хэсэг 2023 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр танай хорих ангид гомдол шалгах ажиллагаа явуулж, нөхцөл байдалтай танилцсан. Мөн хорин ангийн гомдолд холбогдох алба хаагчдаас тайлбар авч, бусад байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалтнаас тодруулга, баримт гаргуулан авч, дараах дүгнэлт хийлээ. Үүнд:

1. Ангийн алба хаагчид хоригдлын нэр төрийг доромжилж, хүнлэг бус, хэрцгий харьцах тохиолдол гардаг байж болзошгүй байна. Гомдол гаргасан хоригдогчид Комисст нэмэлт тайлбар өгөхдөө зарим алба хаагчдын нэрийг дурдаж, цохиод авдаг, үг хэлээр доромжилдог, ажил өгөхгүй гэж сүрдүүлдэг гэжээ. Ангийн алба хаагчид Комисст тайлбар өгөхдөө дээрх мэдээллийг няцааж, нэр бүхий хоригдлын гаргасан "...хорих ангийн эрх бүхий албан тушаалтан 2023 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр миний цээжин тус газарт цохиж, үг хэлээр доромжилсон, цаашид ял эдэлж байгаа нөхцөлд гадуурхах, эрх зүйн байдлыг дордуулах, эрүүдэн шүүлтэд орох эрсдэлтэй" гэх гомдлыг Нийслэлийн прокурорын газраас хянаж үзээд, шинжээч томилох үндэслэл тогтоогдоогүй гэсэн хариу өгсөн баримт байна.

Танай ангийн өргөдөл, гомдлын бүртгэл, хоригдлуудаас Комисст гомдол гаргасан байдал, бусад нөхцөлөөс ийм тохиолдлыг дарагдуулдаг, хяналт зохих ёсоор тавьдаггүй байж болзошгүй гэж үзлээ. Тухайлбал, танай ангийн 2023 оны өргөдөл, гомдлын бүртгэлд 01, 02 дугаар сарын бүртгэл хөтөлсөн боловч 03 дугаар сарын 10-11, 04 дүгээр сарын 01-10, 06 дугаар сарын 30-ний өдрөөс 07 дугаар сарын 03, 08 дугаар сарын 01-4, 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр, 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн бүртгэлүүд өргөдөл, гомдлыг хэзээ, хэрхэн шийдвэрлэсэн, хариуг ямар

15007071

журмаар, хэзээ мэдэгдсэн тэмдэглэл дутуу, өргөдөл, гомдлыг зарим өдөр олон тоогоор бүртгэсэн, үргэлжилсэн олон хоног бүртгэлгүй, эмх замбараагүй байгаа нь өргөдөл, гомдлыг зохих журмын дагуу явуулдаггүйг илтгэж болзошгүй. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 210 дугаар зүйлийн 210.1.2-т "хорих ангийн захиргаагаар дамжуулан өөрт холбогдох асуудлаар аль ч байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргах" хоригдлын эрхийг бодитой хангах шаардлагатай.

Хоригдолтой хүнлэг бус, хэрцгий ханддаг гэх гомдлыг өмнө нь гаргаж байгаагүй гэх боловч Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс хийсэн хяналт% шинжилгээний үеэр хоригдлууд олон тоогоороо гомдол гаргасан, гомдол шалгах ажиллагааны үеэр зарим хоригдлууд гаргасан гомдлоосоо татгалзах хүсэлт гаргасан зэрэг нь анхаарал татаж байна. Түүнчлэн, Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх хэлтсээс хийсэн хяналт, шинжилгээний үеэр хоригдолтой хүнлэг бус, хэрцгий харьцах тохиолдол гардаг байж болзошгүйг илтгэх баримт авагдсан байна.

2. Хоригдлыг хугацаанаас нь өмнө суллах эсэх дүгнэлтэд уг шийдвэрийн үндэслэлийг тодорхой тайлбарлах шаардлагатай. Эрүүгийн хуулийн 6.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Ялтан гэмт хэрэг үйлдэж учруулсан хохирлоо нөхөн төлж зан байдлаараа нийтэд аюулгүй болсноо нотлон харуулж ял эдлэх хугацаандаа ноцтой зөрчил гаргаагүй, оногдуулсан ялын дараах хувийг эдэлсэн бол прокурорын саналыг харгалзан шүүх хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоохоор шийдвэрлэж болно" гэж заасны дагуу хорих ангийн Арга зүйн зөвлөл энэ талаар шийдвэр гаргаж байна. Арга зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагаатай танилцах зорилгоор хуралдааны тэмдэглэлийг үзлээ. Тус зөвлөлийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 53 дугаар хуралдааны тэмдэглэлд 4 хоригдлыг хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоолгохоор нийслэлийн прокурорын газарт саналыг хүргүүлэхээр, 22 хоригдлын хүсэлтийг хойшлуулахаар,1 хоригдлыг хорих анги шилжүүлэхээр, 12 хоригдлыг "Хорих ял эдлэх үеийн сургалтын жишиг хөтөлбөр"-ийн гэрчилгээ олгохоор шийдвэрлэсэн байна. Арга зүйн зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 57 дугаар хуралдааны тэмдэглэлд нэр бүхий 168 хоригдолд шагналын 5-10 хоног, 183 хоригдлыг хөдөлмөрт хуваарилж ажиллуулахаар, 11 хоригдолд "Хорих ял эдлэх үеийн сургалтын жишиг хөтөлбөр"-ийн гэрчилгээ, 28 хоригдлыг хугацаанаас нь өмнө суллаж, хяналтын прокурорт шилжүүлж, 2 хоригдлын хүсэлтийг хойшлуулж, 8 хоригдлын хорих ял эдлэх зэрэглэл хөнгөрүүлэх хүсэлтийг хойшлуулж, 2 хоригдлын хорих анги солих хүсэлтийг хүлээн авсан талаар тэмдэглэжээ.

Арга зүйн зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлд хоригдлыг хугацаанаас өмнө суллах, хорих анги солих, хорих ял эдлэх зэрэглэл хөнгөрүүлэх хүсэлтэд "нийтэд аюулгүй болсон байдал тодорхой харагдахгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангахгүй, гишүүдийн олонхын саналаар хорих хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоолгох саналыг хойшлууллаа" гэх мэтээр ерөнхий байдлаар хариулт өгсөн байна. Шийдвэрийнхээ үндэслэлийг хангалттай тайлбарлахгүй байгаа нь хоригдлууд нэг асуудлаар удаа дараа хүсэлт гаргах, ялгаварласан эсхүл ашиг сонирхлын үндсэн дээр шийдвэр гаргасан гэж үзэх үндэслэл болох юм.

3. Хоригдлын хөдөлмөрийн норм, цалин хөлсийг шударгаар тооцож, бүртгэл, хяналтыг сайжруулах шаардлагатай. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 214 дүгээр зүйлд "...Хоригдлыг хөдөлмөр эрхлүүлнэ" заасны дагуу хоригдлыг хөдөлмөрлөх нөхцөл, цалинтай ажлын байраар хангаж, бусдад учруулсан гэм хор, хохирлыг нь төлүүлж болно. Хоригдлын хөдөлмөрийн норм, цалин хөлсийг тооцож

бодохдоо Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/131 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Хоригдлын хөдөлмөрийн норм, цалин хөлсний үнэлгээг тогтоох журам"-ын дагуу "Хоригдлын цалинг ажлын бүтээмж, гүйцэтгэлийг үндэслэн тооцох" заалтыг үндэслэн олгож, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 215 дугаар зүйлийн 215.8 дахь хэсэг, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/150 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Хоригдлын хөдөлмөрийн хөлснөөс суутгал хийх журам"-ын дагуу хөдөлмөрийн хөлснөөс 70 хүртэлх хувиар суутгаж, суутгалын талаар тухай бүр өөрт нь танилцуулах ёстой. Хоригдлын цалин хөлсийг ийнхүү тооцоолон, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн газарт шилжүүлсэн талаарх бүртгэл хангалтгүй байна. Хоригдлуудын цалин хөлс нэрийн данс, тооцоог хариуцсан тооцооны нягтлан бодогч ахмад н.Түвшинбаатарт сахилгын шийтгэл хүлээж, албан тушаалыг өөрчлөх саналыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт хүргүүлжээ.

4. Тус хорих ангийн үйл ажиллагаатай танилцах үеэр ангийн нийт хоригдлын 60 орчим хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй, эрүүл мэндийн доройтолтой боловч тэдний хөгжлийн бэрхшээл, эрүүл мэндийн онцлогт нийцсэн орчин бүрдүүлэх талаар арга хэмжээ аваагүй нь анхаарал татаж байна. Тодруулбал, хорих ангид ажиллах өдрийн байдлаар цочмог өөрчлөлтөд орж болзошгүй өвчтэй 25, хүндэвтэр өвчтэй 3, эмчийн тогтмол хяналтад байх шаардлагатай, архаг өвчтэй 58 хоригдол, 50 ба түүнээс дээш хувиар хөдөлмөрийн чадвар алдсан 39, хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоолгоогүй боловч хөгжлийн бэрхшээлтэй 6 хоригдол бүртгэлд авагдсан байна. Хоригдлууд дунд чөмгөний хэсгээр тайрагдсан, хөлийн түнхний үеэр тайрагдсан, суурь ясны хугаралтай, тэргэнцэр ашигладаг, харааны бэрхшээлтэй, нугасны бусад эмгэг, уналт таталттай хоригдол цөөнгүй байгаа, хорих ангийн Улаанбаатар хотод байх байршлын улмаас хөгжлийн бэрхшээлтэй, эрүүл мэндийн доройтолтой хоригдол олноор ял эдлэх хандлагатай юм.

Монгол Улс 2008 онд нэгдэн орсон Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн НҮБ-ын конвенц, УИХ-аас 2016 онд баталсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн дагуу хүртээмжтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд нийцсэн орчин бүрдүүлэх нь байгууллага, хуулийн этгээдүүдийн үүрэг юм. Энэ хүрээнд "Барилга, байгууламжид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хүртээмжийг төлөвлөх" /БНбД 35-01-22/ барилгын норм, MNS 6055:2009 (Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага), MNS 6056:2009 (Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан замыг төлөвлөх заавар) стандартууд батлагдсан болно. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амьдрах, зорчих саадгүй орчин бүрдүүлэх, саадыг бууруулахад байгаа боломжийн хүрээнд үлэмж өөрчлөлт бий болгох боломжтой. Тухайлбал, тэргэнцэртэй хоригдол байрлах өрөөний орж, гарах хэсгийг налуу болгоход тусгай хөрөнгө оруулалт шаардахгүй. Энэ мэт хорих ангиас авч болох арга хэмжээг тодорхойлоход "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨААТҮГ, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо, Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо зэрэг иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах нь үр дүнтэй.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж болзошгүй шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар дараах арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна. Үүнд:

1. Хоригдлуудын өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд шуурхай явуулах, бүртгэлийг цаг тухайд нь бүрэн дүүрэн хөтлөх, өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтэд хяналт тавих;

2. Эрүү шүүлт, хүнлэг бус, хэрцгий харьцаа, хүний нэр төрийг доромжлох хүний эрхийн зөрчлийн талаарх үр дүнтэй сургалтад хорих ангийн холбогдох алба хаагчдыг хамруулах; (Энэ талаар тус Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний механизмтай хамтран ажиллаж болно.)

3. Хоригдлыг хугацаанаас өмнө суллах, хорих ял эдлэх дэглэм бууруулах эсэх шийдвэрийн үндэслэлийг Арга зүйн зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл, шийдвэрт тодорхой тусгаж, хоригдолд ойлгомжтой тайлбарлаж хэвших;

4. Эрүүл мэндийн доройтол, хөгжлийн бэрхшээлтэй хоригдолд орчны саадыг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг дээр дурдсан мэргэжлийн байгууллагын оролцоотой гаргах. Хорих анги өөрийн нөөц, бололцооны хүрээнд авах боломжтой арга хэмжээг тэргүүн ээлжид тодорхойлж, 2024 онд багтаан хэрэгжүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан. Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга бөгөөд Хорих ял эдлүүлэх албаны дарга, хурандаа Б.Нандинболорт

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА